

감사결과 처분요구서

- 취업규칙 위반건 조사 -

2024. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 근태·업무 불성실 및 취업규칙 위반

관 련 부 서 ○○원자력본부

조 치 부 서 ○○원자력본부 ▷▷부

내 용

1. 사건 개요

본 복무감사는 ◆◆실 내부신고센터에 접수된 “취업규칙 위반” 제보를 바탕으로 피신고인과 피신고인의 해당부서원들의 문답조사를 통해 제보내용의 사실관계를 검토하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제22조(출근), 제29조(특별유급휴가), 제31조(휴가의 허가), 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직), 제11조(근태계 제출), 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 우리회사에서 근무하는 직원이 준수하여야 하는 업무수행 태도와 근태관리 및 언행·행동에 대한 내용이 명시되어 있다.

3. 대상자별 징계 요구 내용

가. ■■■■■■

▲▲본부 △발전소 ◆◆부 ■■■■■■ 과장은 202○년 ○월 ○○일부터 ○월 ○일까지 총 ○일간의 질병휴가에 대한 적정한 증빙을 첨부하지 않았으며, 같은해 ○월 ○

일과 ○월 ○일 2일간을 별도의 근태처리 없이 결근하였다.

또한, 202○년 ○월 ○일 전일휴가를 202○년 ○월 ○일에 결재를 요청하는 등 전일의 휴가를 익일에 신청하거나 출근시간이 지난 이후 휴가를 신청한 내역이 ◇◇건으로 확인되었으며, 담당차장의 정당한 업무지시에 불응하여 검교정 관련 업무가 원활하게 운영되지 못하였고, 통상근무시간 ◇시간 중 절반 이상을 사무실의 좌석이 아닌 휴게공간에서 시간을 보낸다는 사실이 동일부서원들의 면담조사에서 확인되었다.

특히, 본인의 근태에 협조해 달라는 카카오톡 메시지를 ◇◇부장에게 발송하였으며, 고성으로 사무실의 위화감 조성 및 동료직원에게 폭언, 인격모독성 발언을 한 사실도 동일부서원의 면담조사에서 확인되었다.

본인 의견 및 검토결과 ■■■■■ 과장은 202○년 ○월 ○일 질병휴가 당시 병원에 가지 못할 정도로 힘들었다고 문답조사에서 밝혔으며, ○월 ○일은 부서MV였던점, ○월 ○일에는 그룹웨어에 VPN으로 접속한 기록을 제출하면서 현장출근이었다고 소명하였고, 본인이 자녀를 양육하는 워킹맘인 점과 합병으로 진료를 받은 기록을 제출하면서 선처를 요청하였다.

그러나, 질병휴가의 증빙으로 제출한 한의원 진료확인서상 진료일자는 질병휴가(202○.○.○~○.○)기간에서 약 1개월이 경과한 202○년 ○월 ○일자였으며, ○월 ○일의 경우 근태권자의 승인을 받지않은 상태에서 본인이 임의로 결정하여 현장출근으로 판단한 사실을 고려할 때 휴가의 부적정사용 및 결근에 대한 위 의견은 받아들이기 어렵다고 판단된다.

그리고 ○일간의 연속적인 결근과, 사후 휴가처리한 ○일과 09시 이후 신청한 ○건의 휴가기록을 검토하였을때 ■■■■■ 과장은 우리회사의 취업규칙을 심각하게 위반하였다고 판단되며, 특히 ◇◇부 직원 대부분이 동일한 답변을 한 폭언과 인격모독성 발언 및 ◇◇부장에게 본인의 근태에 협조해달라며 ○○실로 신고를 예고하는 카카오톡 메시지를 발송한 사실은 ◇◇부의 근무분위기를 심각하게 저해시킨 요인이라고 판단된다.

징계요구 양정 ○○본부 ○발전소 ◇◇부 ○직급 ■■■■■ 과장은 ○일간의 질병휴가에 대한 적절한 증빙을 제출하지 않아 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)를 위반하였다.

그리고 ○월 ○일과 ○일은 양일간 별도의 근태처리 없이 결근하였으며, 휴가사용의 절차를 준수하지 않은 ○건의 사후휴가처리로 우리회사 「취업규칙」 제22조(출근), 제29조(특별유급휴가), 제31조(휴가의 허가), 「취업관리 시행세칙」 제11조(근태계 제출)를 위반하였다.

또한, 담당차장의 정당한 업무지시에 불응하여 관련 업무가 원활하게 운영되지 않아 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하고, 동료직원에게 폭언 및 인격모독성 발언과 ○○로 고발을 예고하는 카카오톡 메시지를 발송하여 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)를 위반하였다.

위 위반사항을 종합하여 볼 때 ■■■■■ 과장의 행위는 우리회사 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1] 및 [별표 3]의 징계사유에 해당된다.

비위의 종류 \ 비위의 도 및 고의/과실	비위가 무겁고 고의인 경우	비위가 무겁고 중과실이거나, 비위가 가볍고 고의인 경우	비위가 무겁고 경과실이거나, 비위가 가볍고 중과실인 경우	비위가 가볍고 경과실인 경우
1. 직무상의 의무 위반				
가. 법령준수 의무 위반(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 등)				
나. 성실의무 위반(「취업규칙」 제10조, 「한국수력원자력주식회사 임직원 행동강령」) (1) 상사의 직무상 정당한 명령·지시 위반	해임~정직	정직~감봉	감봉~견책	견책
5. 회사의 규율·질서 문란				
가. 무단결근	[별표 3]	[별표 3]	[별표 3]	[별표 3]
[별표3] 무단결근자 징계양정 기준 계속된 무단결근일수, 1개월간 무단결근일수 누계 (최초 무단결근일~최종 무단결근일까지 1개월 적용)	7일 이상	5일이상 7일미만	3일 이상 5일 미만	3일 미만
	해임	정직	감봉	견책
나. 근무지 무단이탈	해임	해임~정직	정직~감봉	견책
라. 다른 임직원에 대한 폭행, 폭언	해임	해임~정직	정직~감봉	견책
마. 그 밖의 규율·질서 문란	해임~정직	정직~감봉	감봉~견책	견책
7. 고의 또는 정당한 이유 없이 즉시 처리해야 할 문서를 보류, 방치, 은닉, 폐기하여 사무 처리에 지장 초래(범죄는 제외)	해임~정직	정직~감봉	감봉~견책	견책

과장이 적정한 증빙을 제시하지 못한 ○일의 질병휴가, ○건의 돌봄휴가 및 휴가사용절차를 미준수한 ○건은 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 5항 마목에 해당되며, ○일간의 질병휴가 사용후 근태권자와의 요구에도 적정한 증빙을 제출하지 아니한 점, 결근계 작성 요구를 거부한 점, ○○실로 신고를 예고한 카카오톡 메시지를 발송한 점을 감안하였을 때 비위가 무겁고 중과실인 “정직~감봉”에 해당된다.

특히, ○일간의 무단결근에 대하여는 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 3]에 따라 ○일 미만으로 “견책”에 해당되지만, 2일간의 무단결근과 휴가사용절차를 미준수한 ○일을 감안하여 “감봉”으로 한단계 높은 수준으로 양정하는 것이 타당하지만 해당지침에서는 결근일수를 명시하고 있는바 “견책”으로 판단하였다.

또한, 담당차장의 정당한 업무지시에 불응하여 관련 업무가 원활하게 운영되지 못한 사실은 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 1항 나목 성실의무 위반으로 지속적으로 업무를 해태하고 지연시킨 사항은 비위가 무겁다고 판단되었으며, 업무상

과실사항도 중과실로 판단하여 “정직~감봉”으로 양정하였다.

일과시간중 절반이상을 무단이석한 행위는 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 5항 나목의 근무지 무단이탈 행위로 비위는 가벼우나 지속적으로 장시간동안 무단이석을 한 사실이 면담조사로 확인되어 중과실로 판단되어 “정직~감봉”에 해당한다.

다른 임직원에 대한 폭언·인격모독성 발언, ○○실로 고발을 예고하는 카카오톡 메시지 등을 발송한 사실 등은 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 5항 라목에서 객관적인 증거가 확보된 사항이 2건인 관계로 최소사유인 “견책”으로 판단하였다.

마지막으로 복무감사 과정에서 문답조사를 거부하고 허위진술 및 자료제출을 지연하여 복무감사에 방해를 초래한 사항은 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 7항에 따라 비위는 무겁다고 판단되나, 증빙을 제출한 것을 감안하여 경과실로 “감봉~견책”으로 판단하였다.

■■■■ 과장의 경우 상기의 두가지 이상의 비위가 경합되므로 「징계양정기준에 관한 지침」 제7조(징계의 가중) 및 202○년 제○차 감사결과 심의위원회 심의 결과에 따라 정직(○월)으로 함이 타당하다.

나. ■■■■

○○본부 ○발전소 ◆◆부 ■■■■ 과장은 202○년 ○월 ○일 ○○본부로 전입한 이후 ○○본부 복문을 통해 ○시 ○분전에 출차된 사실이 총 ○○건으로 확인되었다. 본 사실관계는 ○○본부 출차기록을 통해 확인되었으며, ◆◆부 직원들의 문답조사에서도 동일한 진술을 확보하였다.

▣▣▣ 과장은 본인의 문제 “▷▷” 을 사유로 「▲▲ 자격」 미보유를 주장하면서 안전성 구조물 점검업무에 대하여 수행이 불가능하다고 본인이 자의적으로 판단하고, 부여되는 업무를 지속적으로 거부하였다.

또한, 발전소의 절차서 및 원자력안전법을 근거로 안전성 구조물 유지·보수 업무가 대부분인 ◆◆부의 업무를 수행할 수 없다고 부서의 업무분장표에 서명을 하지 않았고, 본인의 인사이동이 무산될 경우 고용노동부에 신고하겠다는 메시지를 발송한 사실이 ◆◆부장과 면담에서 확인되었다.

본인 의견 및 검토결과 ▣▣▣ 과장은 ◀◀ 및 ◇◇전문의에게서 “◇◇” 을 진단받은 것을 사유로 본인이 안전성 구조물 점검업무를 수행하는 것은 관련 법규 및 회사 규정을 위반하는 것이라고 진술하였으며, 조기퇴근의 경우 ▶▶에 위치한 자택으로 가기 위해 장거리 운전을 해야하는데, 본인의 “◇◇” 으로 인해 야간운전이 위험하다고 판단되어 최대한 빨리 퇴근하였다고 주장하였다.

그러나, 안전성 구조물 점검 관련 업무 중에서도 주도적인 업무(정감독)가 아닌 보조적인 업무(부감독)는 수행이 가능하다는 사실을 ◆◆부 직원들의 문답조사에서 확인할 수 있었고 야간운전의 경우 17시 30분이 되면 어두워지는 동절기에도 유연근무가 아닌 통상근무(09:00~18:00)를 지속적으로 하였다는 사실을 고려할 때 ▣▣▣ 과장의 주장은 받아들이기 어렵다고 판단된다.

징계요구 양정 ◇◇본부 ○발전소 ◆◆부 4직급 ▣▣▣ 과장은 근태권자의 허가 및 별도의 근태처리 없이 조기퇴근(●회) 하여 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간)를 위반하였고, 구조물 점검 관련 업무에서 보조적인 업무도 수행이 불가능하다고 관련 업무를 수행하지 않은 ▣▣▣ 과장은 「취업규칙」 제10조(성실의무)

를 위반하였다.

위 위반사항을 종합하여 볼 때 피신고인의 행위는 우리회사 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 취업규칙 제73조(징계) 및 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 징계사유에 해당된다.

비위의 종류 \ 비위의 도 및 고의/과실	비위가 무겁고 고의인 경우	비위가 무겁고 중과실이거나, 비위가 가볍고 고의인 경우	비위가 무겁고 경과실이거나, 비위가 가볍고 중과실인 경우	비위가 가볍고 경과실인 경우
1. 직무상의 의무 위반				
나. 성실의무 위반 (「취업규칙」 제10조, 「한국수력원자력주식회사 임직원 행동강령」) (1) 상사의 직무상 정당한 명령·지시 위반	해임~정직	정직~감봉	감봉~견책	견책
5. 회사의 규율·질서 문란				
나. 근무지 무단이탈	해임	해임~정직	정직~감봉	견책

과장이 구조물 점검 관련 업무에서 보조적인 업무도 수행하지 않은 사항에 대하여는 시각적인 문제(◇◇)를 보유하고 있으며, 그 사유로 「▲▲ 자격」을 확보할 수 없는 상황에서 해당 자격요건이 발전소 업무 절차서상 명시되어 있다는 점을 감안하여 “견책”으로 판단하였다.

2020년 0월부터 2020년 0월까지 ◇회의 조기퇴근은 「징계양정기준에 관한 지침」 제5항 나목에 해당하며 ◇회의 조기퇴근은 비위가 무겁다고 할 수 있으나, 대부분의 조기퇴근 시간이 0분~0분 정도였다는 점, 출근의 경우는 정시에 하였다는 것을 참작하여 경과실에 해당하는 “정직~감봉”으로 양정하였다.

따라서 「징계양정기준에 관한 지침」 제7조(징계의 가중)에 따라 둘 이상의 비위가 경합되므로 “견책”보다 높은 수준인 “정직(0월)”으로 함이 타당하다.

조치할 사항 ○○원자력본부장은 질병휴가를 부적정하게 사용하고 「취업

규칙」 및 「취업관리 시행세칙」을 위반한 〰〰〰을 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 「취업규칙」 제73조(징계), 「징계양정기준에 관한 지침」 제7조(징계의 가중) 1항 및 별표 1의 ‘비위행위자 징계양정기준’에 따라 징계(정직 ○월)처분하
시고(징계)

「취업규칙」 및 「취업관리 시행세칙」을 위반한 〰〰〰을 「취업규칙」 제73조(징계), 「징계양정기준에 관한 지침」 제7조(징계의 가중) 1항 및 별표 1의 ‘비위행위자 징계양정기준’에 따라 징계(정직 ○월)처분하시기 바랍니다.(징계)